◉ 경상남도 고시 제2025-637호

사천 외국인투자지역 관리기본계획 변경 고시

「외국인투자지역운영지침」 제10조에 따라 사천 외국인투자지역 관리기본계획 변경된 내용을 다음과 같이 고시합니다.

2025년 12월 11일

경상남도지사

1. 산업단지(외국인투자지역) 개요

가. 관리기관 : 경상남도(경상남도 창원시 의창구 중앙대로 300)

○ 위탁 관리기관 : 한국산업단지공단(대구광역시 동구 첨단로 39)

나. 조성목적

○ 첨단고도기술 등 선진기술을 보유한 외국인기업의 투자유치 촉진

○ 지역주민의 고용창출과 소득증대 및 외국의 고도기술이전 등의 효과가 있는 외국인업체를 적극 유치하여 지역경제 활성화에 기여

다. 추진경위

○ '91.12.28. 지방산업단지 지정(경남도고시 제482호)

○ '92. 9.29. 지방산업단지 개발기본계획승인(경남도고시 제322호)

○ '92.12.28. 지방산업단지 실시계획승인(경남도고시 제477호)

○ '95. 9.13. 지방산업단지 관리기본계획고시(경남도고시 제95-194호)

○ '01. 8.17. 진사외국인기업전용단지 지정(산업자원부고시 제2001-98호)

○ '02. 4.29. 진사외국인기업전용단지 관리기본계획고시(산업자원부고시 제2002-45)

○ '02.11. 6. 진사외국인기업전용단지 확대지정(산업자원부고시 제2002-105호)

○ '02.11.16. 진사외국인기업전용단지 개발계획 변경고시(건설교통부고시 제2002-262호)

○ '02.12. 5. 외국인기업전용단지관리지침 제정(산업자원부고시 제2002-120호)

○ '02.12.14. 진사외국인기업전용단지 실시계획승인(부산지방국토관리청고시 제2002-370호)

○ '03.10.12. 진사외국인기업전용단지 개발계획 변경(건설교통부고시 제2003-265호)

○ '03.11.28. 진사외국인기업전용단지 확대지정(산업자원부 고시 제2003-73호)

○ '05. 1. 3. 진사외국인기업전용단지 지정계획 변경(건설교통부고시 제2004-481호)

○ '05. 8.23. 진사외국인투자지역 관리기본계획 고시(사천시 고시 제2005-53호)

○ '07. 6.21. 진사외국인투자지역 관리기관위탁 고시(경상남도 고시 제2007-222호)

○ '07. 8. 2. 진사외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2007-302호)

○ '08. 3.20. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2008-103호)
○ '09. 1. 2. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2008-720호)
○ '10. 2. 2. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2010-065호)
○ '11.12.22. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2011-580호)
○ '15. 5.21. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2015-222호)
○ '16. 9.22. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2016-318호)
○ '18. 7.12. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2018-256호)
○ '20. 5.21. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2020-229호)
○ '21.12.30. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2021-686호)
○ '25.12.11. 사천외국인투자지역 관리기본계획 고시(경상남도 고시 제2025-637호)

라. 조성현황 (단위 : ㎡)

총면적	임 대	미 임 대			조성기간	조성기관
		계	조 성	미조성		
495,865.5	495,865.5	-	-	-	1994. 3. ~ 2006.12	경상남도 개발공사

마. 조성위치 : 사천시 사남면 방지리 599, 600, 600-1, 601, 602, 602-1, 649, 650, 651, 651-1 및 유천리 892, 892-1, 892-2, 892-3, 893, 894, 895, 896, 897, 898.

바. 관련근거

1) 외국인투자촉진법
2) 산업집적활성화및공장설립에관한법률
3) 외국인투자지역운영지침
4) 국유재산법
5) 공유재산및물품관리법
6) 조세특례제한법
7) 해외진출기업의 국내복귀지원에 관한 법률·고시

2. 관리기본계획

가. 산업단지 용도별 구분계획

1) 용도별 구획면적 (단위 : ㎡)

총 면 적	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹 지 구 역	비 고
495,865.5	495,865.5	-	-	-	

2) 산업시설구역에 건축할 건축물의 범위
가) 다. 입주관리계획 1) 입주대상업종과 관련된 제조업을 영위하기 위한 제조시설
나) 산업집적활성화및공장설립에관한법률 시행규칙 제2조의 규정에 의한 공장의 부대시설
3) 용도별 구획 평면도 : "별첨 1"

나. 공장 배치계획

○ 배치기준 : 업종별·기업규모별로 블록화하고 시설투자의 경제성 및 환경적 측면을 고려하여 배치

○ 업종별 공장 배치 계획도 : “별첨 2“

다. 입주관리계획

1) 입주대상업종

가) 조세특례제한법 제121조의2제1항제1호에 의한 신성장동력산업 기술수반사업

나) 산업발전법 제5조의 규정에 의하여 산업통상자원부장관이 고시한 첨단기술 및 제품생산 업종

다) 국가과학기술경쟁력강화를위한이공계지원특별법 제2조제3호다목에 의한 기업부설연구소 및 연구산업진흥법 제2조제1호에 따른 연구산업 중 같은 호 가목에 따른 산업

라) 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 고무 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외(25), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비 제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 기타 운송장비 제조업(31)

마) 산집법 시행령 제21조 제2항 제2호 가목 2)의 사업(신·재생에너지발전사업자 입주제도에 따라 입주하는 경우에 한함)

2) 입주자격

가) 외국인 단독투자기업 및 외국인투자기업 지분이 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액 30% 이상인 합작기업으로서 외국인투자금액이 1억원 이상이어야 하며, 입주계약시점까지 외국인투자촉진법 제21조의 규정에 의거 외국인투자기업으로 등록한 업체로 국민경제의 건전한 발전에 이바지 하는 경우일 것. 다만, 기업체가 외국인투자지역 입주 후 외국인투자가의 지분 철수 등 불가피한 사유로 입주자격 요건을 갖추지 못한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 2년 이내의 기간을 정하여 입주자격을 갖추도록 할 수 있음. 또한, 관리기관은 입주자격을 갖추고 있음에도 불구하고 국가의 안전과 공공질서의 유지에 지장을 주는 경우, 국민의 보건위생 또는 환경보전에 해를 끼치거나 미풍양속에 현저히 어긋나는 경우 및 대한민국 법령을 위반하는 경우는 입주를 제한할 수 있음

※ 입주자격을 갖추지 못한 시점부터 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 임대료(5%)를 부과하고 임대료 감면은 적용하지 않음

나) 입주기업이 외국인투자지역운영지침 제20조의 사업계획을 이행완료 후 외국인투자금액의 감소 없이 공장시설 또는 기계·시설·장치를 설치하기 위하여 국내자본만 증자함에 따른 외국인투자기업 지분이 30% 미만으로 하락되었지만 10% 이상을 유지하면 외국인투자지역운영지침 제21조제3항에 따라 기존 임대료 조건으로 입주자격을 유지

다) 외국인투자금액 산정 시, 대한민국 국민(외국인투자촉진법 시행령 제3조에 해당하는 자는 제외)이나 대한민국법인이 주식이나 출자지분을 직접 또는 간접으로 소유한 외국법인의 경우에

는「조세특례제한법 시행령」제116조의2제11항 및 제12항의 계산방법에 따라 산정한 소유비율에 해당하는 부분은 외국인투자금액에 포함하여 계산하지 아니함.(국내기업의 해외자회사를 통한 우회투자 불인정)

라) 기존 외국인투자 공장의 시설은 이전할 수 없음. 다만, 다음 각 목의 경우에는 당해 단지형 외국인투자지역 관리권자의 승인을 얻어 이전할 수 있음

(1) 외국인투자지역간 이전하는 경우

(2) 외국인투자기업이 의결권 있는 주식총수 또는 출자총액의 30%이상의 외국인투자를 증액하는 경우

(3) 외국인투자기업이 법제2조제1항제4호라목에 따라 미처분이익잉여금을 의결권이 있는 주식총수 또는 출자총액의 30%이상만큼 추가 사용하여 공장시설을 신설 또는 증설하는 경우

마) 「외국인투자촉진법」제2조제9호의2에 따른 비수도권 국내복귀기업(이하"복귀기업"이라한다)으로서, 동 관리기본계획에 적합할 것

3) 입주 우선순위

가) 조세특례제한법 제121조의2제1항제1호에 의한 신성장동력산업 기술수반사업

나) 산업발전법 제5조의 규정에 의하여 산업통상자원부장관이 고시한 첨단기술 및 제품생산 업종

다) 기업부설연구소 및 연구개발업

라) 부품 및 소재업종

마) 위 가) 내지 라)의 내용이 동일한 경우에는 고용인원이 많은 기업

바) 위 가) 내지 마)의 내용이 동일한 경우에는 외국인투자금액이 높은 기업

사) 위 가) 내지 바)의 내용이 동일한 경우에는 외국인투자비율이 높은 기업

아) 위 가) 내지 사)의 규정에도 불구하고 입주자격을 갖춘 외국인투자기업이 관할 지방자치단체와 투자양해각서(MOU)를 체결하고 관리기관에 추천한 기업체에 대하여 관리기관이 인정하는 경우 입주공고 절차 없이 우선 입주할 수 있음.

자) 비수도권 국내복귀기업의 입주우선순위는 관리기본계획상 입주우선순위 (가)-(바) 까지를 적용한다. 이 경우 "외국인투자금액"은 "국내복귀투자금액"으로 본다.

4) 입주한도, 이행해야 할 사업계획 및 이행기간

가) 사업계획은 외국인투자지역운영지침 제2조제5호 및 제15조 및 제22조의7에 의한 외국인투자금액(복귀기업의 경우 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 고시」제23조에 따른 국내복귀투자금액을 말하며, 부지매입비는 제외한다. 이하같다) 및 공장건축면적으로 함

나) 사업계획 이행기간은 외국인투자지역운영지침 제20조제2항 및 제22조의7 제6항에 의한 입주계약일로부터 5년으로 하며, 이행여부는 5년 시점 이후 외국인투자 잔존금액(국내복귀기업의 경우 투자가 완료된 국내복귀투자 잔존금액을 말한다) 및 건축면적으로 함

다) 입주기업체가 이행해야 할 외국인투자금액(이는 원화를 기준으로 한다. 국내복귀기업의 경우 국내복귀투자금액을 말한다)은 외국인투자지역운영지침 제15조(국내복귀기업의 경우 제22조의7제4항)에 의한 임대면적 부지가액 100분의 100이상으로 함

라) 입주기업체가 이행해야 할 공장건축면적은 산업집적활성화및공장설립에관한법률 제8조의 규정에 의거 고시한 제조업종별 기준공장면적률을 적용하여 산출한 부지면적. 다만, 기준공장면

적률이 12% 미만인 업종에 대하여는 12%의 기준공장면적률을 적용하여 산출한 면적으로 함.[기준공장건축면적 = 공장부지면적×(업종별 기준공장 면적률)]

마) 기준공장면적률을 곱한 공장건축면적 미만으로 입주를 희망할 경우 라)에 따라 산정한 부지면적에 의해 입주를 허용할 수 있음. 이 경우 사업계획서상 공장건축면적 비율대비 입주허용면적률이 초과하는 비율에 상당하는 토지에 대해서는 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 임대료를 입주시점부터 부과함

바) 단지형 투자지역의 업체별 임대면적 한도는 입주기업이 투자한 외국인투자금액(국내복귀기업의 경우 국내복귀투자금액을 말한다)의 100분의 100에 상당하는 가액의 면적 이하로 함

사) 입주기업은 사업계획서(외국인투자지역운영지침상 입주한도 이상의 추가 투자계획 등을 포함한다)에 의한 외국인투자(국내복귀기업의 경우 국내복귀투자를 말한다) 및 공장건축을 성실히 이행하여야 하며, 갱신계약시점에 입주기업의 사업계획서 미이행 부분이 있을 경우에는 입주계약체결된 임대용지의 면적을 적정하게 조정할 수 있음.

5) 입주절차

가) 외국인투자촉진법 시행령 제26조의2 제3항 및 제4항의 규정에 따라 입주계약신청서에 외국인투자지역운영지침 제20조제2항의 기간내(입주계약일로부터 5년 이내) 이행해야 할 외국인투자금액(국내복귀기업의 경우 국내복귀투자금액을 말한다)이 제시된 사업계획서를 첨부하여 제출하고 관리기관과 입주(임대)계약을 체결하여야 함

나) 투자금액이 미화 300만달러 이상인 경우에는 관리기관은 외국인투자촉진법 시행령 제21조의2의 규정에 의한 프로젝트매니저의 검토의견을 듣고 입주계약 여부를 결정하여야 함

다) 사업계획서 검토를 위해 관리기관이 프로젝트매니저의 검토 자문을 받고 평가위원회심의를 거쳐 입주계약 여부를 결정하여 입주계약을 체결할 경우에는 산업집적활성화및공장설립에관한법률 시행규칙 제34조제2항의 처리기간을 적용하지 않으며 평가위원회는 외국인투자지역운영지침 제13조제2항에 따라 희망입주기업의 입주계약 신청사항과 사업계획 등을 심의하는 경우 해당 기업의 재무건전성을 포함하여 심의할 수 있다.이 경우 그 평가기준은 외국인투자지역운영지침 별표5에서 정하는 기준을 따르며, 평가서는 별지 제6호 서식을 활용한다.

라) 입주계약 시 제출한 사업계획서 내용을 변경한 경우에는 변경된 투자금액과 공장건축면적 등은 당초 입주계약서에 규정된 이행기간 내에 완료

마) 10년 단위로 갱신계약 체결 시 갱신할 외국인투자기업 또는 복귀기업은 입주계약서의 외국인투자금액(국내복귀기업의 경우 국내복귀투자금액을 말한다) 및 공장건축면적 등은 이전 입주계약서의 금액 및 면적으로 갱신계약을 체결하며, 갱신계약 시점의 법령 및 지침 등에서 규정된 내용을 적용하여 관리기관과 입주계약을 체결하여야 함

바) 2004년 8월 30일 이전에 입주계약을 체결한 기업이 관리기관과 갱신계약을 체결하는 시점에 입주 당시 최초 입주계약서의 투자금액에는 미달되었지만 입주한도 이상을 투자한 경우에는 기존 임대료 조건을 적용

사) 관리기관은 입주희망기업의 외국인투자금액이 외국인투자촉진법 시행령 제25조 제1항 각호의 규정에 의한 외국인투자금액 이상이거나 입주면적이 외국인투자지역운영지침 제7조 제1항 제1호에서 정한 지정최소규모의 100분의 50이상인 경우에는 외국인투자위원회 심의를 거쳐 입

주계약을 체결하여야 하며, 관리기관은 외국인투자위원회 심의 결과 입지지원 필요성이 인정되지 아니한 경우에는 입주계약을 체결하지 못함

6) 입주계약 해지

가) 입주계약 해지에 관한 사항은 외국인투자촉진법 시행령 제26조의2 제5항을 따른다.

나) 입주기업이 6) 입주계약 해지 가)의 기준에 따라 해지할 때에는 외국인투자촉진법 시행령 제26조의2 제5항에 따라 6개월 범위에서 기간을 정하여 시정을 명하고 해당기간 내에 이를 이행하지 않으면 입주계약을 해지할 수 있다. 다만, 외국인투자촉진법시행령 제26조의2 제5항제3호,제4호 및 제7호에 해당하는 경우에는 시정명령없이 즉시 입주계약을 해지할 수 있음

다) 6) 입주계약 해지 가)의 규정에 의하여 입주계약을 해지하고자 하는 경우에는 외국인투자촉진법 제26조의2제6항에 따라 청문을 실시하여야 함

7) 해약부지 입주기준

가) 입주계약의 해지, 토지반환 등이 발생하는 때에는 산업집적활성화및공장설립에관한법률 시행령 제48조의2의 규정에 의거 대체 입주자 모집을 위한 입주기준을 정하여 15일 이상 공고

나) 입주신청업체가 경합되는 때에는 3) 입주우선순위에 의거 입주자 선정

라. 임대단지 운영

1) 면적 : 495,865.5㎡(단지형)

2) 운영계획

가) 임대방법 : 국가 및 지자체가 용지를 확보하여 외국인투자기업에 임대

나) 임대기간 : 50년 범위내(10년마다 갱신계약할 수 있음)

다) 유치공장 규모 : 6,612㎡ 규모 이상의 공장 약 20개

※ 임대용지는 여건에 따라 관리기관에 반환 가능하며, 당해 외국인투자지역의 효율적인 관리를 위하여 필요하다고 관리기관이 인정하는 경우 유치공장 규모 조정 가능

3) 임대료 : 산업통상자원부장관이 기획재정부장관 및 경상남도지사와 협의하여 결정

가) 취득가액의 1% 내외/년

나) 취득가액의 5% 내외/년 : 입주자격 미달자, 공장건축면적 및 투자계획 미이행자, 입주계약 해지사유 해당기업 등에 적용

다) 임대료는 계약일로부터 월할(사용일수가 월에 미달될 경우 일할)계산

라) 취득가액은 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 의한 개별공시지가가 취득가액보다 높은 경우에는 개별공시지가로 함

4) 임대보증금

가) 입주계약 체결시 임대보증금을 관리기관에 납부

나) 임대보증금은 취득가액(개별공시지가가 높은 경우에는 개별공시지가)의 1천분의 50이상을 곱한 금액으로 하며, 갱신계약시에는 임대보증금을 갱신계약시점의 취득가액에 1천분의 50 이상을 곱한 금액을 적용하여 기 납부된 임대보증금과 정산함.

보증금의 납부방법은 입주기업의 요구가 있을 경우 보증보험증권 또는 은행의 지급보증서로 대체 가능.

※ 임대료를 감면받은(는) 입주기업도 임대보증금을 납부하여야 함

다) 임대보증금은 계약종료 후 임대료 납부여부 및 임대부지의 원상회복 여부를 확인한 후 반환

5) 임대료의 납부 등

가) 납부시기 : 1년 단위로 선납. 다만, 분할 납부하고자 하는 때에는 4회 이내로 하며, 분납시 잔액의 이자율은 분기별 변동 이자율의 형태로 하고, 분기별로 새로 적용하는 고시이자율은 각각 직전 분기 중 전국은행연합회에서 가장 마지막으로 공시하는 '신규취급액기준 COFIX'를 적용

※ 이자율 기준 : 「국유재산 사용료 등의 분할 납부 등에 적용할 이자율」(기획재정부 고시)

나) 연체료 : 입주업체가 납일 기일까지 납부하지 아니한 때에는 국유재산법 제73조 및 공유재산 및물품관리법 제80조에 따라 연체료를 부과

다) 체납자에 대한 조치

(1) 관리기관은 임대료를 체납한 자에 대하여 그 납입기일이 경과한 날로부터 10일 이내에 독촉장을 발급하여야 하며, 독촉장 발급일로부터 20일 이내에 납부할 것을 명확하게 적어야 함

(2) 위 (1)에서 정한 기일이 경과하여도 납입하지 아니하는 때에는 10일 이내에, 납부기한을 20일 이내로 하여 납부 최고서를 발급하여야 하며, 이 경우 체납자의 재산압류 및 입주계약을 해지할 수 있다는 뜻을 명확하게 적어야 함

(3) 위 (2)에서 정한 기일까지 체납액을 납입하지 아니하는 때에는 입주계약을 해지 하고 민사소송법의 절차에 따라 체납자의 재산을 압류함

라) 경매, 공매 등으로 외투지역의 지상물건을 취득할 경우 산업집적활성화및공장설립에관한법률 시행규칙 제40조제1항에 의한 입주계약 체결기간(취득한 날부터 1년 이내) 및 제2항에 의한 양도기간(입주계약체결 기간이 경과한 날부터 1년)동안 지상물권을 취득한 자에게 임대료 부과하지 않음. 단, 지상물권을 점유하여 사용 등의 행위 시에는 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 임대료 부과

마) 법 제13조제5항에 따른 임대료 채권 등 금전 지급을 목적으로 하는 국가 등의 권리에 관한 시효는 「국유재산법」 제73조의3, 「공유재산 및 물품관리법」 제97조에 따름

6) 임대료 감면

가) 임대료 감면사항

(1) 임대료 감면 시기는 외국인투자금액의 납입이 완료된 때에 적용함

(2) 외국인투자금액 및 공장건축면적 미달성, 입주자격 미달, 입주계약 해지사유에 해당되어 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 임대료 적용대상 기업은 임대료 감면대상에서 제외

(3) 복귀기업은 외국인투자촉진법 제13조의2제1항에 따라 임대료를 감면할 수 있다. 임대료 감면 시기는 국내복귀투자금액 투자 확인이 완료된 때를 적용함

(4) 복귀기업은 입주한도 대비 국내복귀투자금액 및 공장건축면적 미달성,입주계약 해지사유에 해당되어 외국인투자지역운영지침 제16조제3항의 임대료 적용 대상 기업은 임대료 감면대상에서 제외

나) 감면대상 및 감면율

<외국인투자기업>

임대료 감면비율	감면 대상
100%	제조업 & 신성장동력산업기술수반사업
75%	제조업 & 미화 500만 달러 이상 투자

(1) 외국인투자촉진법 시행령 제19조 제8항 제1호 가목 및 조세특례제한법 제121조의2 제1항제1호의 규정에 의한 신성장동력산업기술수반사업(조세감면 결정을 받은 당해 사업장에 한함)을 영위하는 기업은 당해 토지 임대료의 100분의 100 감면.

단, 2016.7.19 이후 입주계약을 체결한 기업부터는 감면기간을 10년으로 하며, 이후부터 감면율 적용은 외국인투자금액 및 상시근로자수에 따라 외국인투자촉진법 제13조의2 제1항 및 제3항의 규정을 적용함.

※ 조세특례제한법 제121조의2제1항제2호의5 및 동법 시행령 제116조의2제16항에 의거 미화 1천만불 이상 제조업으로 조세감면 결정을 받은 경우는 동 조항에 의한 감면대상으로 적용 불가

(2) 조세감면 대상사업(기술)과 그러하지 않은 사업에 대한 임대료는 2017.1.1부터 적용하며, 이 경우 조세감면 대상사업(기술)과 그러하지 않은 사업의 비율은 각 사업별 투자금액 등을 감안하여 평가위원회에서 산정함

※ 입주기업은 증빙자료를 관리(수탁)기관에 제출하여야 하며, 관리(수탁)기관은 외국인투자지역운영지침 제8조에 의한 평가위원회를 개최

(3) 납입이 완료된 외국인투자금액이 미화 500만 달러 이상인 한국표준산업 분류상 제조업을 영위하는 기업은 당해 토지 임대료의 100분의 75 감면

(4) 상시근로자수에 따른 임대료 감면

임대료 감면비율	감면 대상
100% 감면	제조업 & 미화 250만 달러 이상(납입완료) & 상시근로자수 200명 이상
90% 감면	제조업 & 미화 250만 달러 이상(납입완료) & 상시근로자수 150명 이상
75% 감면	제조업 & 미화 250만 달러 이상(납입완료) & 상시근로자수 70명 이상

※ 공유재산에 대한 임대료 감면은 경상남도 및 사천시 공유재산 관리 조례에 의함

(가) 적용대상 : 외국인투자촉진법 시행령 부칙 제2조(임대료 감면율에 관한 적용례)에 의거 시행(2014.10.15)이후 임대계약을 체결하거나 갱신계약을 체결하는 경우부터 적용

(나) 상시근로자의 산정은 「근로기준법 시행령」을 적용하되, 근로기준법 시행령 제7조의2의 법적 사유발생일은 임대료 납부 고지전 1개월 시점(전년 11월부터 금년 10월 기준)을 적용하고, 평균 상시근로자수 미달 시에는 당해연도 임대료 감면 취소 및 감면된 임대료를 환수함

(다) 제출서류 : 당해 사업장별 상시고용현황보고서(외국인투자지역운영지침 별지 제5호 서

식), 월별 총 지급인원수(일용근로자 제외) 등 상시근로자수를 확인할 수 있는 서류

<비수도권 국내복귀기업>

구분	감면 대상	감면율
비수도권 국내복귀기업	신성장동력산업기술수반산업&국내복귀투자금액 10억원	100%
	첨단기술업종수반산업&국내복귀투자금액 10억원	100%
	제조업&국내복귀투자금액 50억원 이상	75%
	산업통상자원부장관이 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제6조에 따른 국내복귀기업지원위원회의 심의를 거쳐 정하는 사업	75%

(1) 외국인투자촉진법 시행령 제19조제8항제1호가목 및 「산업발전법」 제5조제1항에 따른 첨단기술을 활용하는 제품·서비스나 같은항에 따른 첨단제품을 생산하는 사업(산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 첨단기술 또는 첨단제품 확인을 받은 경우로 한함) 및 「조세특례제한법」 제121조의2제1항제1호의 사업으로 납입이 완료된 국내복귀투자금액이 10억원 이상인 기업은 당해 토지의 임대료의 100분의 100감면

단, 감면기간을 10년으로 하며 이후부터 감면율 적용은 국내복귀투자금액 및 상시근로자수에 따라 외국인투자촉진법 제13조의2제1항 및 제3항의 규정을 적용함

(2) 조세감면 대상사업(기술)과 그러하지 않은 사업에 대한 임대료 부과시 조세감면 대상사업(기술)과 그러하지 않은 사업의 비율은 각 사업별 투자금액 등을 감안하여 평가위원회에서 산정함

※ 입주기업은 증빙자료를 관리(수탁)기관에 제출하여야 하며, 관리(수탁)기관은 외국인투자지역운영지침 제8조에 의한 평가위원회를 개최

(3) 투자가 완료된 국내복귀투자금액이 50억원 이상인 한국표준산업 분류상 제조업을 영위하는 기업은 당해 토지 임대료의 100분의 75 감면

(4) 산업통상자원부장관이 「해외진출기업의 국내복귀 지원에 관한 법률」 제6조에 따른 국내복귀기업지원위원회의 심의를 거쳐 정하는 사업을 영위하는 복귀기업은 당해 토지 임대료의 100분의 75감면

(5) 상시근로자수에 따른 임대료 감면

임대료 감면비율	감면 대상
100% 감면	1. 제조업 & 국내복귀투자금액 25억원이상 & 상시근로자수 200명 이상
	2. 신성장동력산업을 수행하기 위한 연구시설을 갖추고 동사업분야의 석사 이상의 학위를 갖추면서 3년이상 연구경력을 가진 연구전담인력 10명 이상 & 국내복귀투자금액 25억원이상 & 상시근로자수 200명이상
	3. 「한국표준산업분류」상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 & 국내복귀투자금액 25억원 이상 & 상시근로자수 200명이상
	4. 「한국표준산업분류」상 정보서비스업 중 자료처리, 호스팅(서버대여,운영등의 서비스) 및 관련 서비스업 & 국내복귀투자금액 25억원 이상 & 상

	시근로자수 200명 이상
90% 감면	1. 제조업 & 국내복귀투자금액 25억원이상 & 상시근로자수 150명 이상
	2. 신성장동력산업을 수행하기 위한 연구시설을 갖추고 동사업분야의 석사 이상의 학위를 갖추면서 3년이상 연구경력을 가진 연구전담인력 10명 이상 & 국내복귀투자금액 25억원이상 & 상시근로자수 150명이상
	3. 「한국표준산업분류」상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 & 국내복귀투자금액 25억원 이상 & 상시근로자수 150명이상
	4. 「한국표준산업분류」상 정보서비스업 중 자료처리, 호스팅(서버대여,운영등의 서비스) 및 관련 서비스업 & 국내복귀투자금액 25억원 이상 & 상시근로자수 150명 이상
75% 감면	1. 제조업 & 국내복귀투자금액 25억원이상 & 상시근로자수 70명 이상
	2. 신성장동력산업을 수행하기 위한 연구시설을 갖추고 동사업분야의 석사 이상의 학위를 갖추면서 3년이상 연구경력을 가진 연구전담인력 10명 이상 & 국내복귀투자금액 25억원이상 & 상시근로자수 70명이상
	3. 「한국표준산업분류」상 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 & 국내복귀투자금액 25억원 이상 & 상시근로자수 70명이상
	4. 「한국표준산업분류」상 정보서비스업 중 자료처리, 호스팅(서버대여,운영등의 서비스) 및 관련 서비스업 & 국내복귀투자금액 25억원 이상 & 상시근로자수 70명 이상

(가) 적용대상 : 비수도권 외투지역에 입주하는 국내복귀기업 대상

(나) 상시근로자의 산정은 「근로기준법 시행령」을 적용하되, 근로기준법 시행령 제7조의2의 법적 사유발생일은 임대료 납부 고지전 1개월 시점(전년 11월부터 금년 10월 기준)을 적용하고, 평균 상시근로자수 미달 시에는 당해연도 임대료 감면 취소 및 감면된 임대료를 환수함

(다) 제출서류 : 당해 사업장별 상시고용현황보고서(외국인투자지역운영지침 별지 제5호 서식), 월별 총 지급인원수(일용근로자 제외) 등 상시근로자수를 확인할 수 있는 서류

다) 감면절차

(1) 감면신청 : 외국인투자지역 내 입주하 외국인투자기업 또는 국내복귀기업은 외국인투자촉진법 시행규칙 제9조의 규정에 의한 국유재산사용료 감면신청서(별지 제11호 서식)에 감면대상임을 증명하는 서류를 첨부하여 관리기관에 신청을 하여야 하며, 공유재산이 포함된 경우 경상남도기업및투자유치등에관한조례 제17조, 사천시기업및투자유치등에관한조례 제11조의 규정에 따라 관리기관에 감면 신청하여야 함

(2) 감면처리 절차

(가) 감면결정 통보 : 감면을 받고자 하는 기업의 신청(입증서류 첨부)에 의하여 처리하고 결과를 서면으로 통보. 이 경우 입주기업은 공장을 준공할 때까지 감면 전 임대료를 납부하여야 함.(국・공유지 소유 지분별로 차후 정산)

(나) 적용시기 : 감면결정을 한 날이 속한 달부터 적용함

(다) 임대료 환불 : 임대료 선납부 방식에 따라 기 납부된 임대료 중 감면결정을 한 날이 속한달 이전의 임대료는 제외하고 환불. 이 경우 관리기관은 입주기업의 공장 준공 이후에 이를 확인한 후 감면임대료를 입주기업에 반환

(라) 효력범위 : 조세특례제한법 시행령 제121조의2제1항제1호의 규정에 따라 조세감면 결정을 받은 당해 사업장으로 한하며, 제2공장 또는 인접 토지 추가 임대의 경우에는 감면배제

라) 기존에 감면이 결정된 기업체에 대하여는 차년도 임대료 납부 시 감면대상 입증서류를 첨부하여 관리기관에 제출하면 임대료 납부기한 내에 감면결정

마) 입주기업에 대한 임대료의 감면율을 적용함에 있어서 외국인투자기업은 외국인투자금액으로 산정하고 복귀기업은 국내복귀투자금액으로 산정한다. 해당지역 금액은 당해 공장 등에 투자하기 위하여 납입이 완료되거나 투자가 확인된 투자금액을 적용하며, 외국인투자지역운영지침 제17조3항의 규정에 의한 임대료 적용대상 기업은 임대료 감면대상에서 제외

바) 임대료 감면 중단 및 환수

(1) 임대료감면 결정 이후에 정당한 사유 없이 1년 이내에 공장건설에 착수하지 아니 하거나, 5년 이내에 공장설립 등의 완료신고를 하지 않는 경우에는 임대료 감면을 중단하고, 기 감면한 임대료를 추징함

(2) 허위로 감면결정을 받은 경우 감면된 임대료를 적용받은 날로부터 소급하여 환수

(3) 감면결정 이후 임대료 감면기준에 미달하게 되거나, 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 규정에 의한 임대료 적용대상이 된 경우 사유발생일로부터 소급하여 감면받은 임대료를 환수함

사) 임대료 감면절차 및 환수절차를 명문화하여 입주계약서에 기재

7) 미이행 임대료(취득가액의 5%) 부과

가) 외투단지 입주기업이 입주계약일로부터 5년 이내에 공장건축면적 및 외국인투자금액(국내복귀기업의 경우 국내복귀투자금액을 말한다) 등 투자계획을 이행하지 못한 경우에는 미달된 사유발생일로부터 소급하여 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 미이행 임대료 부과. 단, 불가피한 사유로 산업통상자원부장관과 협의된 경우는 이행기간 만료일로부터 1년 이내의 유예기간을 정하여 투자계획 이행토록 할 수 있음

나) 유예기간 동안 투자계획 미이행에 따른 임대료를 부과하되, 입주한도 대비 공장건축면적 및 외국인투자금액 또는 공장건축면적 및 국내복귀투자금액 모두 미이행한 경우에는 초과된 면적분이 많은 부분을 적용하여 미이행 현실임대료를 사유발생일로부터 소급하여 부과

(1) 공장건축면적 미이행 임대료는 기준공장면적률을 곱한 면적대비 초과된 면적분

(2) 외국인투자금액 미이행 임대료는 외국인투자금액 대비 초과된 면적분

(3) 국내복귀투자금액 미이행 임대료는 국내복귀투자금액 대비 초과된 면적분

다) 유예기간 이후에도 외국인투자금액(국내복귀기업의 경우 국내복귀투자금액을 말한다)이 유치되지 않은 경우 임대면적 전체에 대해서 미이행 임대료 부과.

라) 외국인투자금액 중 장기차관으로 입주한도를 산정하여 부지를 임대한 경우에는 장기차관을 상환함에 따라 입주한도에 투자금액이 미달될 때에는 미이행 임대료를 부과

마. 사후관리계획

1) 외국인투자지역의 사후관리는 산업집적활성화및공장설립에관한법률, 산업단지관리지침, 외국인투자지역운영지침, 해당 외국인투자지역을 포함한 당해 국가 및 일반산업단지관리기본계획 등 관련 규정에 의거 합리적이고 효율적 관리 도모

2) 협력업체 입주제도

가) 입주기업이 공정단축, 원가절감 등을 위하여 외국인투자지분이 없는 협력업체 또는 복귀기업으로 선정되지 않은 협력업체의 입주를 요청시 평가위원회 평가를 거쳐 산업통상자원부장관 동의하에 입주 허용

나) 평가위원회 구성 : 관련전문가 10인 이내로 관리기관에 설치

(1) 당연직 : 관리기관, 수탁기관, 입주자대표(이해당사자 배제)

(2) 위촉직 : 관리기관이 위촉하는 민간전문가 2인 이상

다) 임대료 등

(1) 임대료

(가) 부과 기준 : 공장건축면적 대비 협력업체 사용면적 비율에 해당하는 부지면적의 범위 내에서 부과

(나) 임대료는 외국인투자지역운영지침 제17조 제3항의 임대료를 부과하며 입주기업의 사업장 내 협력업체가 입주한 면적은 입주기업의 임대료 부과 대상 면적에서 제외한다

(2) 입주자격 : 외투지역에서 생산한 제품 전부(100%)를 모 외투기업 또는 모 복귀기업에게 납품하는 협력업체

(3) 입주장소 : 외투기업 또는 복귀기업 공장건물 시설 내에 입주

(4) 임대면적

(가) 공장건물만 임대 가능하며, 부지는 불가

(나) 입주업체의 공장건축면적의 30%내

(5) 임대기간 : 해당 입주업체의 잔여 임대기간 내에서 입주계약 체결할 수 있으며, 매 5년마다 입주자격 재심사 후 갱신계약 가능

(6) 의사결정 : 평가위원회 재적위원 2/3 참석과 참석위원 2/3 찬성으로 의결

(7) 임대료 징수 : 관리기관이 협력업체에게 직접 징수

(8) 임대보증금 : 1년분 임대료

라) 관리기관과 모외투기업 또는 모복귀기업의 계약해지 시 협력업체와의 계약도 당연 해지된 것으로 봄

마) 관리기관은 모외투기업 또는 모복귀기업의 요청으로 협력업체와의 계약을 해지할 수 있음

3) 신·재생에너지발전사업자 입주제도

가) 관리기관은 입주기업이 원가절감 등을 위하여「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」제2조에 따른 신에너지 및 재생에너지를 이용하여「전기사업법」제2조제3호에 따른 발전사업을 하는 발전사업자(입주기업을 포함한다)에 대해 해당 입주기업의 부지 및 공장 등의

일부를 사용토록 요청할 경우 평가위원회의 평가 및 산업통상자원부장관 동의하에 입주를 허용할 수 있음. 이 경우 입주기업은 관리기관과 입주변경계약을 체결하여야 한다. 다만 「신에너지및재생에너지개발·이용·보급촉진법」 제2조에 의한 신에너지 및 재생에너지를 이용하여 「전기사업법」 제2조제3호에 따른 발전사업을 하는 발전사업자의 전기사업허가의 양수도 및 구역 변경 등의 행위는 해당입주기업 및 산업통상자원부 장관의 동의를 얻어야 한다.

나) 임대기간 : 관리기관은 가)항에 따라 입주가 허용된 신·재생에너지발전사업자에 대해서는 해당 입주기업의 잔여 임대기간 내에서 입주계약을 체결할 수 있음

다) 입주허용면적 : 입주업체의 공장건축면적의 30%내

라) 임대료 : 사용코자하는 공장건축면적의 비율에 해당하는 부지면적의 범위내에서 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 임대료를 부과하고 발전사업자가 입주한 면적은 입주기업의 임대료 부과대상 면적에서 제외한다

(다만, 기존 공장 외벽 등을 활용하는 태양광발전업은 입주허용면적 및 임대료를 적용하지 아니함)

마) 평가위원회 구성은 “2.마.사후관리계획 2)협력업체입주제도 평가위원회”와 동일하게 구성·운영함

바) 관리기관과 모외투기업 또는 모복귀기업의 계약해지 시 발전사업자와의 계약도 당연 해지된 것으로 봄

사) 입주기업은 발전사업자로부터 철거이행보증을 받아야 하며, 임대차계약서와 같이 관리기관에 사본을 제출하여야 함

아) 입주기업이 임대부지 및 당해 공장 등에 태양광발전설비를 자가목적으로 설치하고자 할 경우에는 위 가)의 평가절차 및 산업통상자원부장관의 동의없이 당해 사업장에 한하여 설치할 수 있으며 이에 대한 임대료는 별도 산정 없이 당해 사업장에 포함하여 동일하게 적용함

자) 입주기업이 위 가)의 발전사업을 영위할 경우에는 외국인투자지역운영지침 제23조제3항에서 규정한 기존 입주업종(사업)과 구분되어야 하고, 회계상 별도로 계리하여야 함

4) 외국인투자촉진법 시행령 제26조의2 제5항제4호 내지 제6호에 해당되는 입주업체에 대해서는 사업계획 변경(신규 건축물 증축 등)신청 시 변경을 제한할 수 있음

5) 입주기업은 외국인투자지역운영지침 제20조제2항에 따른 사업계획을 이행하지 아니하고 5년 이내에 산업용지를 반환할 경우, 미이행 부분에 대해서 입주계약일로부터 해지일까지 일할 계산하여 외국인투자지역운영지침 제17조제3항의 임대료를 소급하여 납부하여야 하며, 제18조의 규정에 따라 감면받은 임대료는 전액 환수함

바. 입주기업체 지원사업 추진계획

○ 입주기업체 지원사업 관련사항은 산업집적활성화및공장설립에관한법률, 산업단지관리지침, 외국인투자지역운영지침, 해당 외국인투자지역을 포함한 당해 국가 및 일반산업단지관리기본계획 등 관련 규정에 의함

사. 기타 외국인투자지역 관리를 위하여 필요한 사항

1) 환경관리

가) 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하여야 함

나) 환경오염의 사전예방을 위해 지방환경관리청 및 지방자치단체와 긴밀한 협조체제 구축

2) 안전관리

가) 입주기업은 공장설립 등의 완료신고를 할 때 안전관련 법령 준수여부, 안전관리방안 및 응급상황 조치계획 등을 기재한 사업장 안전관리계획서를 제출하여야 함

나) 풍수해, 안전사고 등 재해·사고 예방과 치안 유지를 위해 산업단지 내 소방서, 파출소 등 유치를 위해 노력하고, 지방자치단체, 안전관련 전문기관 등과 재해·사고 대응 협조체제 구축

다) 입주업체가 위험물, 유해화학물질 등을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 안전관리 관계법령 및 기준을 준수하도록 안내

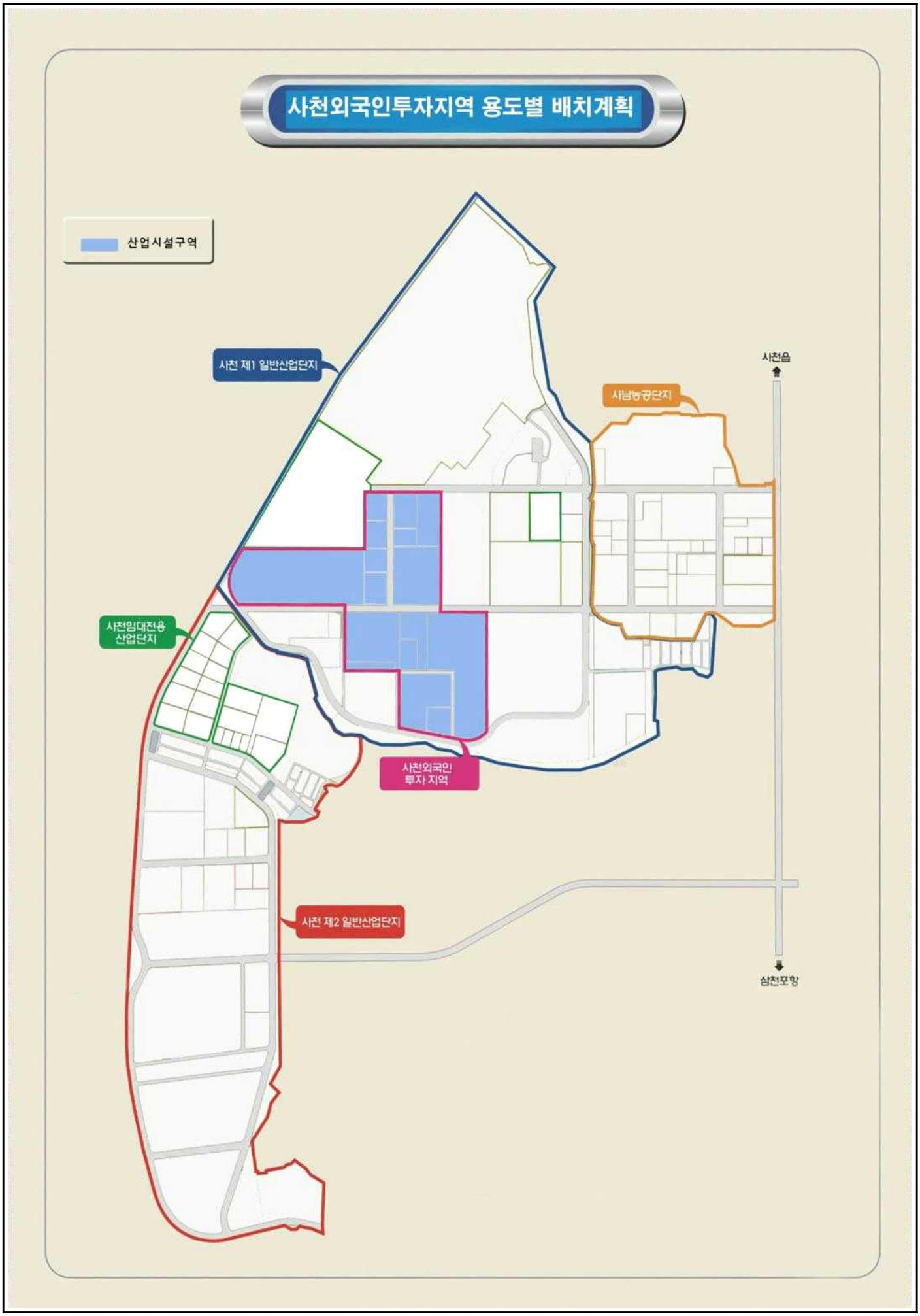
라) 예비군 편성과 단지방호는 지자체 및 군부대와 협의하여 산업단지 특성을 감안한 방호계획이 수립되도록 협조체제 구축

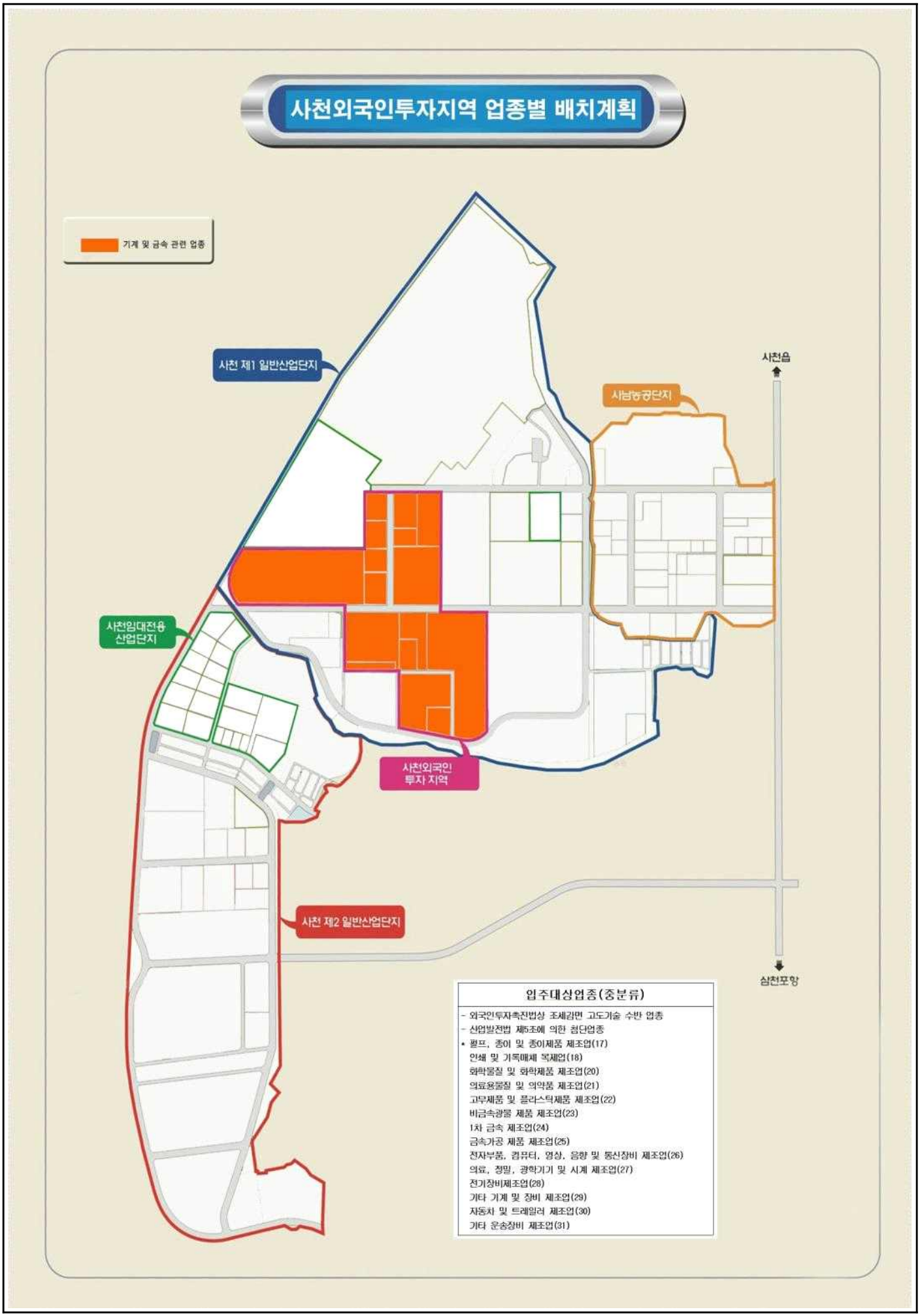
아. 다른 규정과의 관계

○ 본 관리기본계획서에 명시되지 아니한 사항은 산업집적활성화및공장설립에관한법률, 외국인투자촉진법, 외국인투자지역운영지침, 국유재산법, 공유재산및물품관리법, 산업단지관리지침, 공장입지기준고시, 해당 지방자치단체 조례(공유재산), 해외진출기업의 국내복귀지원에 관한 법률·고시 등 관련 규정에 따름

부 칙

이 관리기본계획은 고시한 날부터 시행한다.


사천외국인투자지역 용도별 배치계획
산업시설구역
사천 제1 일반산업단지
사남농공단지
사천읍
사천임대전용
산업단지
사천외국인
투자 지역
사천 제2 일반산업단지
삼천포항


사천외국인투자지역 업종별 배치계획
기계 및 금속 관련 업종
사천 제1 일반산업단지
사남농공단지
사천읍
사천임대전용 산업단지
사천외국인 투자 지역
사천 제2 일반산업단지
삼천포항
입주대상업종(중분류)
- 외국인투자촉진법상 조세감면 고도기술 수반 업종
- 산업발전법 제5조에 의한 첨단업종
* 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17)
인쇄 및 기록매체 복제업(18)
화학물질 및 화학제품 제조업(20)
의료용물질 및 의약품 제조업(21)
고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22)
비금속광물 제품 제조업(23)
1차 금속 제조업(24)
금속가공 제품 제조업(25)
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)
전기장비제조업(28)
기타 기계 및 장비 제조업(29)
자동차 및 트레일러 제조업(30)
기타 운송장비 제조업(31)